

1500675-53.2021.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA FIALHO LOPES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de FERNANDA FIALHO LOPES, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500675-53.2021.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500675-53.2021.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA FIALHO LOPES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de FERNANDA FIALHO LOPES, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 106/108.

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, a ré foi devidamente notificada (fls. 123) e apresentou defesa preliminar (fls. 124/126).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 11.02.2022 (fls. 127) e a ré foi citada (fls. 140).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 167 e 168) e a acusada foi interrogada (fls. 169).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a acusada nos exatos termos da denúncia (fls. 175/184). A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição da acusada, sustentando a ausência de provas de ter ela concorrido para a infração penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 33, §3º da lei 11.343/2006, com a fixação da pena no mínimo legal e o regime de cumprimento de pena mais brando (fls. 253/262).

É o relatório. Fundamento e decido.

A acusada foi denunciada porque, segundo consta, no dia 17.03.2021, por volta das 10h30min, nas dependências da penitenciária "Nestor Canoa", situada na Avenida Dr. Oswaldo Brandi Faria, nº4450, cidade e comarca de Mirandópolis, remeteu, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 06 (seis) segmentos de papel contendo a droga sintética MDMB-4EN-PINACA, com massa total de 6,27 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05), pela imagem do remetente da encomenda (fls. 09), pela imagem do entorpecente apreendido (fls. 10/11), pelo comprovante de pagamento (fls. 18/19), pelo laudo de constatação provisória (fls. 32/34), pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 42/43), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Vejamos.

Ouvida em juízo, a testemunha VAGNER SILVERIO DA SILVA, agente penitenciário, narrou que quando o SEDEX chega na unidade prisional é verificando pela portaria se o remetente consta no rol do sentenciado que é destinatário da encomenda. O SEDEX remetido para Evaldo Nunes Veiga foi enviado por Neide Nunes, que é mãe dele. Após ser realizada a conferência de remetente e destinatário e passado pelo raio-x, o SEDEX vai para o setor de inclusão. É feito a revista na frente do preso e entregue a encomenda. Durante a revista do SEDEX, foi encontrado o entorpecente, substância que aparentava ser K-4 (fls. 167).

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de trabalho MARCOS AUGUSTO CARBELO (fls. 168).

A acusada foi ouvida em duas oportunidades. Na fase administrativa relatou que nada sabe sobre os fatos que lhe foram imputados. Desconhece a pessoa de Evaldo Nunes Veiga. Nunca enviou nenhuma correspondência para ele (fls. 46).

Em juízo, declarou que remeteu a encomenda postal, mas foi para seu ex-companheiro, que estava recluso em Mirandópolis. Não conhece Evaldo e nem Neide. Nunca teve contato com eles. A única postagem que realmente remeteu para a unidade

prisional foi para seu ex- companheiro. Visitou-o duas ou três vezes, no período em que a unidade estava com visitas de apenas duas horas, com distanciamento, então não tinha contato com nenhum outro sentenciado. Quando foi notificada dos fatos não quis falar nem fornecer material para a realização do exame grafotécnico. Disse perante a autoridade policial que não forneceria o material pois não estava na presença de seu advogado e por temer que acontecesse o mesmo do que no processo que respondia anteriormente. Posteriormente, seu antigo advogado requereu a realização do exame grafotécnico, mas não foi possível. Realmente pagou o envio da encomenda com o seu cartão de débito, pois a encomenda seria para seu ex-companheiro recluso (fls. 169).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

A ré negou a prática da conduta delituosa, alegando que remeteu apenas uma encomenda a seu ex-companheiro, que se encontrava recluso naquele estabelecimento prisional, mas que, em relação a embalagem SEDEX objeto da denúncia, não tem conhecimento, tampouco conhece Evaldo e Neide. Contudo suas palavras revelaram-se divorciadas do restante do conjunto probatório reunido nos autos, e não podem prevalecer.

Com efeito, os agentes de segurança penitenciária VAGNER e MARCOS (fls. 167 e 168) narraram os fatos com riqueza de detalhes, de forma uníssona e coerente, destacando que ao realizar a revista do SEDEX, localizaram o entorpecente no interior do SEDEX, nada indicando que compareceram em Juízo com o único intuito de prejudicar alguém que soubessem ser inocente.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais civis ou militares, agentes de segurança penitenciária ou guardas municipais possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, afastáveis somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesta esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

A autoria do delito é incontestada e recai sob a pessoa da acusada. Isto porque, em juízo, a acusada afirmou que realizou a postagem da encomenda, alegando, todavia, que o destinatário era seu ex-companheiro, recluso naquele estabelecimento prisional, bem como confirmou que efetuou o pagamento das postagens mediante cartão de débito próprio (fls. 169).

Conforme depreende-se do exame do documento de fls. 18, 2ª via do comprovante do cliente, que contém as informações do serviço prestado pelos correios, verifica-se que no dia 15.03.2021, foi realizado a postagem de duas embalagens de SEDEX.

A primeira encomenda de SEDEX possui o código de postagem alfanumérico QB 0 13707424 BR, responsável por identificar a embalagem, no valor de R\$ 69,40, com dimensão da caixa de 24.0 x 62.0 x 42, peso real de 11,900 kg, valor declarado de R\$ 220,50, constando como remetente FERNANDA FIALHO LOPES e como destinatário seu ex-companheiro NELSON DE SOUZA LIMA JUNIOR.

A segunda, objeto da denúncia, de código QB 0 13707438 BR, no valor de R\$ 51,90, com dimensão de caixa de 22.0 x 30.0 x 51, peso real de 8,900 kg e valor declarado de R\$ 220,50, constando como remetente NEIDE NUNES PEREIRA e como destinatário o ex-companheiro da acusada, NELSON DE SOUZA LIMA JUNIOR.

Os serviços de postagem das duas embalagens SEDEX (QB 0 13707424 BR e QB 0 13707438 BR) resultaram no valor total de R\$ 129,30 (fls. 18), sendo pago pela acusada, mediante cartão de débito próprio, da empresa "Elo", de acordo com o recibo de fls. 19.

Portanto, restou demonstrado que a acusada remeteu a embalagem de código QB 0 13707438 BR, que continha a droga sintética, destinada ao estabelecimento prisional, pelo nome de terceiros a fim de eximir-se da responsabilidade criminal.

Pugna, ainda, a Defesa a absolvição da ré, pela insuficiência de provas de ter a ré concorrido para a infração penal, e a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 33 § 3º da Lei 11.343/2006, contudo, tais tese não devem prevalecer.

Questões relacionadas a dosimetria da pena serão analisadas no momento oportuno.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve a acusada responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 110/112 e certidões de fls. 118/119, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes. Contudo, por se tratar de entorpecentes de grande poder viciante (MDMB-4EN-PINACA) e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multas, fixado no mínimo unitário.

Não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase de fixação da pena, deve ser aplicada a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o tráfico ocorreu no interior de estabelecimento prisional, razão pela qual majoro a pena em 1/6.

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., a ré é primária e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada

no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 05 (cinco) salários mínimos, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar a ré FERNANDA FIALHO LOPES, já devidamente qualificada, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 dias-multa, fixados no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como porque respondeu ao processo sem prisão decretada.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se, se o caso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da condenada no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA